ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PEDREIRAS

PRIMEIRA VARA

PROC n.º 0002340-80.2015.8.10.0051 – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

REQUERENTE: BENEDITO COURAS DOS SANTOS e outros

REQUERIDO: ESTADO DO MARANHÃO

SENTENÇA

1. RELATÓRIO:

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por BENEDITO COURAS DOS SANTOS e outros em desfavor do ESTADO DO MARANHÃO, qualificados nos autos.

Alega ser portador de patologia visual, e necessita do fornecimento de medicamento de alto custo, não disponível na rede municipal.

Originalmente os autos foram distribuídos em formato físico.

Decisão inicial determinando a notificação do Estado do Maranhão para esclarecer se o medicamento está disponível no acervo da FEME, tendo decorrido o prazo, sem manifestação.

Decisão de fls. 33/36 indeferindo a liminar, tendo em vista que o autor não comprovou o prévio pedido administrativo.

Devidamente citado, o Estado do Maranhão apresentou contestação de fls. 55/71, requerendo a improcedência da ação.

Às fls. 80 o Estado do Maranhão informa que o medicamento não consta da lista da RENAME.

Réplica de fls. 84/88 ratificando os termos da inicial.

Com vistas ao MPE apresentou parecer de fls. 93/98 pela procedência da ação.

Decisão de fls. 112 determinando a intimação das partes quanto a tese fixada pelo STJ no RESP 1657156.

Às fls 116 o autor ratificou os termos da inicial.

A PGE apresentou manifestação de fls. 126, sem indicar a informação se o medicamento consta do RENAME.

Às fls. 131 o autor requer o julgamento do feito.

Feita a migração do processo eletrônico, foi renovada a intimação da PGE para manifestação, tendo apresentado a petição de ID 30279587.

Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido.

2 – FUNDAMENTAÇÃO:

In casu, a matéria comporta julgamento antecipado do mérito. A norma prescrita no art. 355, inc. I[1], do NCPC permite ao juiz julgar antecipadamente o mérito.

Desse modo, a precipitação do julgamento do mérito deve ocorrer toda vez que o juiz se encontre devidamente instruído acerca dos fatos submetidos à sua apreciação, podendo aplicar o direito ao caso concreto, independentemente da produção de qualquer outra prova, além da documental já constante dos autos, que é o caso da presente.

Da análise do caso em apreço, já houve o julgamento do RESP 1657156, pelo Superior Tribunal de Justiça.

A tese fixada estabelece que constitui obrigação do poder público o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, desde que presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos:

1 - Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

2 - Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e

3 - Existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).:

In casu, constata-se que se amolda nas questões analisadas quando do julgamento do RESP epigrafado.

Pelo entendimento firmado, observa-se que nos moldes em que postulados nos presentes autos, o autor não demonstrou a caracterização do item 1 da tese, qual seja, demonstrar de forma circunstanciada a ineficácia de outros medicamentos disponíveis na rede SUS.

Ademais, o autor sequer demonstrou a posologia e frequencia de uso do medicamento.

Nesses moldes, há a previsão no artigo 927, incisos III, do NCPC[2] de que os acórdãos proferidos em julgamento de recursos repetivivos devem ser observados, deixando apenas de serem seguidos, conforme o artigo 489, VI, do NCPC mediante a demonstração pelo magistrado de existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento firmado.

Destarte, considerando que a matéria versada no presente feito se amolda integralmente ao entendimento exposto pelo STJ**, afigura-se adequada a improcedência do pedido articulado na inicial, sem prejuízo da renovação do pedido pelo autor, mediante prova documental idônea do atendimento dos itens da tese epigrafada.**

3 – DISPOSITIVO:

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 927, incisos III do NCPC, e em observância ao entendimento do STJ manifestado no RESP epigrafado, ***JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do*** **art. 487, inciso I do NCPC.**

Assistência Judiciária. Sem custas e honorários.

Intimem-se as partes, via PJE.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição.

Pedreiras/MA, 27 de abril de 2020 .

Marco Adriano Ramos Fonsêca

Juiz de Direito Titular

1 Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

2 **Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:**

III - OS ACÓRDÃOS EM INCIDENTE de assunção de competência ou **de RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS** e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.

§ 1º Os juízes e os tribunais observarão o disposto no art. 10 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art10) e no art. 489, § 1 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art489%C2%A71)º (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art489%C2%A71), quando decidirem com fundamento neste artigo.

Assinado eletronicamente por: MARCO ADRIANO RAMOS FONSECA 27/04/2020 18:09:04
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 20042718090467500000028661130

IMPRIMIR GERAR PDF